

1508710-61.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... cometido os delitos. Trata-se de dois roubos em concurso de agentes cometido com desígnios, indubitavelmente autônomos relativamente ao patrimônio de cada uma das duas vítimas. Com base nas diretrizes dos artigos 59 e da parte final do art. 70, ambos do CP, no que toca aos dois roubos agravados pelo concurso de pessoas, fixo as sanções-base aplicáveis a cada réu e para cada um dos crimes em 4 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508710-61.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508710-61.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2101227/2022 - 26º D.P. SACOMA, 24272989 - 26º D.P.

SACOMA, 2101227 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURYLLO LUIZ DA SILVA PENASSO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de MURYLLO LUIZ DA SILVA PENASSO e JOÃO ALEX GALVÃO, qualificado nos autos, porque teriam cometido, em concurso formal de infrações, os crimes previstos no inciso II, do §2º e no inciso I do §2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal. Ao réu imputou-se também a prática do crime previsto no 244-B do ECA em concurso material com os demais. Consta na exordial que, em 12 de abril de 2022, por volta das 11h16min, na Rua África, nesta cidade, os acusados, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente R.J.N.O., teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Hyundai Tucson, um telefone celular, dinheiro e outros bens de M.F.P. e sua filha C.P.S.. A denúncia foi recebida (fls. 110/112) providência ratificada a fls. 173/174. O laudo de exame pericial da arma de fogo está a fls. 176/180. Os réus, regularmente citados e intimados (fls. 151), ofereceram resposta à acusação (fls. 146). A

instrução processual contou com as oitivas das vítimas e de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o réu. Na fase do art. 402 do CPP, nada se requereu. Em debates, o MP pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, exceção feita à causa de aumento de pena do emprego de arma, que deve ser afastada, no mais reconhecendo-se o concurso formal impróprio. A DPE e o douto advogado, por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereram fossem os réus absolvidos, subsidiariamente reclamando o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma, bem como o reconhecimento de delito único ou de concurso formal, inclusive no que tange ao roubo e à corrupção de menor, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito, é de rigor a procedência parcial desta ação penal, condenando-se os réus pelos crimes descritos na denúncia, mas excluindo-se a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo porquanto o laudo comprovou ser inapta à produção de disparos. A vítima Cristiane reconheceu o réu Muryllo com certeza absoluta. Maria não reconheceu nenhum dos dois em juízo. Cristiane informou que na fase policial reconheceu três homens com certeza absoluta. Ambas as vítimas relataram ter sido abordadas por três homens, um deles que portava arma de fogo, que apontou para a cabeça de Maria e também desferiu coronhada em Cristiane. Afirmaram que Cristiane foi despojada de pulseiras e de um relógio. De Maria os roubadores subtraíram uma bolsa que com ela estava contendo um telefone. O carro também foi roubado, bem como colidido perto do local dos fatos. Letícia, policial militar, informou que apreendeu o adolescente e perto dele a arma de fogo. Disse que os réus e o adolescente fugiram após haver desembarcado do carro roubado. Afirmou que as vítimas reconheceram os réus posteriormente. Tanto o adolescente, quanto os acusados, admitiram ter despojado as vítimas de bens. Filipe informou que, após ser acionado, encontrou sua colega de farda Letícia, que apreendera um adolescente e informou-lhe acerca da fuga dos réus. Os réus foram presos tentou esconder-se nas casas de duas mulheres. Afirmou que uma correntinha ou um anel foi apreendido em poder de um dos acusados. Afirmou que ambas as vítimas reconheceram os réus na fase policial. Interrogado em juízo, Muryllo admitiu a prática delitiva. Disse que agiu com Roberto e Gabriel, que desconhece o corréu, que de fato a arma de fogo foi usada por Roberto, que ameaçou uma das vítimas e com o objeto agrediu a outra. Afirmou ter subtraído a chave do carro, uma pulseira e um relógio de uma das vítimas. Afirmou que a bolsa da outra vítima estava no carro, que foi roubado e colidido. Quando adolescente foi apreendido por ato equivalente a roubo de carro. O réu João, por seu turno, em juízo aduziu versão isolada e fantasiosa. Disse que no dia dos fatos, após receber de sua mãe dinheiro proveniente do aluguel de uma casa, rumou à Avenida do Cursino para comprar um tênis. Não se recorda o nome da loja onde foi, mas não encontrou o que queria, razão pela qual foi para uma praça consumir um "baseado" que possuía. Disse que repentinamente viu cinco homens correndo e ouviu algum deles dizer que "ia pegar peça". Afirmou ter se escondido numa casa, deitando-se num telhado. Disse que quando adolescente viu-se envolvido em atos equivalentes a receptações de motocicleta e telefone celular, bem como por porte de réplica de arma de fogo. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende, no que toca aos roubos, do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 3/4. A prova oral produzida, como explicitado, confirmou que os fatos ocorreram na forma explicitada na exordial acusatória. Os réus, em que pese não reconhecidos em juízo, foram presos tentando se esconder na casa de terceiros após haver cometido os delitos. Trata-se de dois roubos em concurso de agentes cometido com desígnios, indubitavelmente autônomos relativamente ao patrimônio de cada uma das duas vítimas. Com base nas diretrizes dos artigos 59 e da parte final do art. 70, ambos do CP, no que toca aos dois roubos agravados pelo concurso de pessoas, fixo as sanções-base aplicáveis a cada réu e para cada um dos crimes em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. A menoridade dos réus e a confissão de Muryllo não servirão à atenuação das sanções em face do arbitramento das penas-base no mínimo patamar

abstratamente previsto, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A exasperação das reprimendas no patamar de um terço é de rigor em vista do concurso de agentes: 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa para cada réu. Nos termos da parte final do art. 70, do CP, é de se somar as sanções aplicadas a cada um dos apenados considerando as ações dolosas dos apenados, bem como porquanto as subtrações praticadas contra cada qual das vítimas decorreram de designios autônomos. Na medida em que o roubo e a corrupção de menores não são delitos da mesma espécie, não há se cogitar do reconhecimento de concurso formal de infrações. No que diz respeito à corrupção de menor, atenta às balizas do art. 59 do CP, fixo a sanção-base aplicável a cada réu em 1 ano de reclusão. A menoridade dos réus não servirá à atenuação das sanções em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 69 do Código Penal impõe-se a somatória das reprimendas aplicadas pela corrupção de menores com aquelas aplicadas pelo roubo majorado. O regime inicial de cumprimento das penas corporais é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP com autorização do §3º do mesmo preceito legal em razão das nefastas consequências destes tipos de delito, causa de intranquilidade constante dos cidadãos paulistanos. Desta feita, a concessão de liberdade, ainda que parcial, a roubadores, no início da expiação da pena corporal, significaria prestigiar a impunidade. A punição, para dissuadir o réu de persistir na vida do crime, deve ser efetiva. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR MURYLLO LUIZ DA SILVA PENASSO e JOÃO ALEX GALVÃO, qualificados nos autos, às penas de: a) 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa no piso mínimo unitário legal, para cada um dos dois roubos, por haverem infringido, na forma prevista na parte final do art. 70, do CP, a proibição contida no incisos II do §2º, do art. 157 do Código Penal; b) 1 ano de reclusão, para cada um dos dois réus, pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. As penas serão somadas. O regime inicial de expiação das penas corporais é o FECHADO. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento dos nomes dos condenados no rol dos culpados. Recomendem-se os réus onde se acharem custodiados. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se, e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA